高校3年・受験生　HS-POLE-U01　民主政治と日本国憲法

授業プリント 民主政治と日本国憲法　授業プリント 生徒用

現代日本の政治｜民主政治の原理・日本国憲法と基本的人権・国会・内閣・裁判所・地方自治

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-POLE-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 法・政治と私たち：法・政治と私たち HS-PUBL-U02

授業前の確認

- 「公共」で学んだ法の支配・権力分立・選挙制度・地方自治のおおよそのしくみを説明できる。
- 日本国憲法の三つの基本原理（国民主権・基本的人権の尊重・平和主義）を言える。
- 分数・割合の計算と、大小の比較ができる。

発展・応用への接続

- 国際政治と国際法：国際政治 HS-POLE-U03

この授業の目標

1. 社会契約説・法の支配・立憲主義の考え方から、日本国憲法の基本原理と統治機構のしくみを因果的に説明できる。
2. 基本的人権を分類し、条文と代表的な判例を結びつけて、人権の保障と公共の福祉による調整を考察できる。
3. 国会・内閣・裁判所の抑制と均衡、地方自治・選挙制度のしくみを、要件の数値や議席配分の計算を用いて正確に運用できる。

導入 権力の正当性はどこから来るのか

かつて国王の権力は神から授けられたもの（王権神授説）とされ、人々はそれに従うべきだと考えられた。近代の市民革命は、この考え方をくつがえし、権力の正当性は人々の同意にあると主張した。日本国憲法も、この流れの上に立っている。この単元では、民主政治の原理から出発し、日本国憲法の人権保障と統治機構、地方自治、選挙と政党までを、「権力をどのように民主的に組織し、どのようにしばるか」という一つの問いでつないで学ぶ。

- 民主政治の原理：社会契約説・法の支配・立憲主義・権力分立。
- 日本国憲法：国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を基本原理とし、人権を最高法規で保障する。
- 統治のしくみ：国会・内閣・裁判所の抑制と均衡、地方自治、選挙と政党による民意の反映。

定義 社会契約説と近代民主政治の原理

社会契約説は、自然状態における人々の自然権を出発点に、国家は人々の合意によってつくられると考えた。三人の思想家の違いは「自然状態のとらえ方」と「権力をどこに置くか」にある。

使える条件・注意

- ロックの抵抗権の思想はアメリカ独立宣言に、ルソーの人民主権の思想はフランス革命に影響を与えた。
- 法の支配は法の内容（人権の保障）を問う点で、法の形式を重んじる法治主義と区別される。

- ホッブズ『リヴァイアサン』：自然状態は「万人の万人に対する闘争」。自己保存のため、自然権を主権者に譲り渡す。
- ロック『統治二論』：自然権をより確実に守るため、政府に権力を信託する。政府が信託に反すれば抵抗権をもつ。
- ルソー『社会契約論』：一般意志に基づく人民主権。主権は代表されえないとして直接民主制を理想とする。
- モンテスキュー『法の精神』：立法・行政・司法の三権分立による抑制と均衡。

定義 基本的人権の分類と公共の福祉

日本国憲法は基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」（第11条）として保障する。人権は性質によって分類され、他者の人権と衝突するときは公共の福祉によって調整される。

使える条件・注意

- 経済の自由は、社会的・経済的弱者の保護などのため、精神の自由よりも広く公共の福祉による制約を受けると考えられている（第22条・第29条に「公共の福祉」の文言がある）。
- 公共の福祉は、人権相互の衝突を調整する原理であり、「全体の利益のためなら人権をいくらでも制限できる」という意味ではない。

- 平等権：法の下の平等（第14条）、両性の本質的平等（第24条）など。
- 自由権：精神の自由（第19〜21・23条）、身体の自由（第18・31・36・38条など）、経済の自由（第22・29条）。
- 社会権：生存権（第25条）、教育を受ける権利（第26条）、勤労の権利（第27条）、労働基本権（第28条）。
- 参政権：選挙権など（第15条）、最高裁判所裁判官の国民審査（第79条）、憲法改正の国民投票（第96条）など。
- 請求権：国家賠償請求権（第17条）、裁判を受ける権利（第32条）、刑事補償請求権（第40条）など。
- 新しい人権：幸福追求権（第13条）などを根拠に主張される、環境権・知る権利・プライバシーの権利・自己決定権など。

定理・公式 国会の議決の要件と衆議院の優越

「出席議員」を基準とする要件と「総議員」を基準とする要件を区別することが、計算問題でも正誤問題でも決め手になる。衆議院の優越は、任期が短く解散もある衆議院のほうが民意をより反映しやすいことを理由とする。

法律案の再可決：衆議院の出席議員の $\frac{2}{3}$ 以上　　憲法改正の発議：各議院の総議員の $\frac{2}{3}$ 以上

使える条件・注意

- 本会議の定足数は総議員の3分の1以上の出席。議事は原則として出席議員の過半数で決する（第56条）。
- 出席議員の3分の2以上を要するもの：法律案の衆議院での再可決（第59条）、議員の資格争訟で議席を失わせる場合（第55条）、秘密会の開会（第57条）、議員の除名（第58条）。
- 予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名は、両院の議決が異なり両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる。
- 臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば召集が決定されなければならない（第53条）。

導出 導出：自然権から違憲審査制まで

制度を暗記するのではなく、「なぜその制度が必要になるのか」を、前の段階の不十分さから説明する。

導出

1. 人は生まれながらに生命・自由・財産などの自然権をもつ。しかし、自然状態のままでは権利を確実に守れない。
2. そこで人々は合意によって政府をつくり、権力を信託する（社会契約）。権力の正当性は人々の同意にある（国民主権）。
3. ところが、信託された権力も濫用されるおそれがある。そこで、権力者も法に従う法の支配と、憲法で権力を制限する立憲主義が求められる。
4. さらに権力を立法・行政・司法に分け、互いに抑制させる（権力分立）。日本では国会・内閣・裁判所の間に抑制と均衡の関係が組みこまれている。
5. 最後に、民主的に選ばれた多数派の制定した法律でも少数者の人権を侵すことがありうるため、裁判所に違憲審査権を与え、最高法規である憲法を守らせる。こうして民主政治（多数決）と人権保障が両立するしくみが完成する。

例題 例題1　判例から人権の調整を考える

1975年、最高裁判所は、薬局を新たに開設するときに既存の薬局から一定の距離を置くことを求めていた薬事法の規定を違憲とした。この判決で問題となった権利は何か。また、その権利はどのような性質をもつ人権に分類されるか。

ヒント：判例の事実から「何が制限されているか」を読み取り、条文と人権の分類に結びつける。

よくある誤り	正しい考え方
薬局の開設の制限は、財産権の問題である	制限されているのは営業すること（職業を行うこと）であり、職業選択の自由の問題である

例題 例題2　直接請求の署名数

有権者数が18万人のＸ市（架空の設定）で、住民が市長の解職を請求したい。必要な署名は何人以上か。また、請求先はどこで、請求後はどのような手続きになるか。

ヒント：人の地位を失わせる請求（解職・解散）は要件が重く（3分の1）、請求先は中立の選挙管理委員会である。条例の制定・改廃は50分の1で首長に請求する。

よくある誤り	正しい考え方
首長の解職の請求は、首長本人に対して行う	解職の請求は選挙管理委員会に対して行い、住民投票で決める

例題 例題3　ドント式と惜敗率

定数6の比例代表選挙で、Ａ党30000票、Ｂ党18000票、Ｃ党10000票であった（架空の資料）。ドント式で各党の議席数を求めなさい。また、衆議院の小選挙区で、当選者が50000票、落選したＰ候補が40000票を得たとき、Ｐ候補の惜敗率を求めなさい。

ヒント：ドント式は商の大きい順に議席を割り当てる方法。惜敗率は、重複立候補者の比例名簿で同順位の候補者の当選順を決めるのに用いられる。

板書案 板書案

① 民主政治の原理と人権	② 国会・内閣・裁判所	③ 地方自治・選挙
ホッブズ：譲渡／ロック：信託・抵抗権	出席の2/3：再可決・除名・秘密会	住民自治＋団体自治＝地方自治の本旨
ルソー：一般意志・直接民主制	総議員の2/3：憲法改正の発議	条例：1/50・首長
法の支配 ≠ 法治主義（内容を問う）	総議員の1/4：臨時会の要求	解散・解職：1/3・選管→住民投票
自由権＝国家からの自由	国会→内閣：不信任決議（衆）	交付税＝使途自由／国庫支出金＝使途指定
社会権＝国家による自由	内閣→国会：衆議院の解散	ドント式：得票÷1,2,3…
公共の福祉＝人権相互の調整	裁判所→国会・内閣：違憲審査	惜敗率＝落選者票÷当選者票×100

まとめ まとめ

- 社会契約説は、権力の正当性を人々の同意に求め、法の支配・立憲主義・権力分立は権力の濫用を防ぐしくみである。
- 日本国憲法は基本的人権を平等権・自由権・社会権・参政権・請求権などとして保障し、新しい人権も第13条などを根拠に主張されている。
- 国会・内閣・裁判所は抑制と均衡の関係にあり、違憲審査制は多数決でも奪えない人権を守る。
- 地方自治は住民自治と団体自治からなり、直接請求の要件と地方財政のしくみに課題と改革がある。
- 選挙制度には民意の集約と反映のどちらを重視するかの違いがあり、政党は民意を政治につなぐ役割を担う。

確認 確認問題

1. 出席議員390人のもとで衆議院が法律案を再可決するには、何人以上の賛成が必要か。

解答

2. 有権者24万人の市で、条例の制定を請求するのに必要な署名は何人以上か。

解答

3. ロックが説いた、政府が信託に反したときに人々がもつ権利は何か。

解答

HS-POLE-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））